

1501668-40.2019.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... a condenação do acusado pelo crime de tráfico e sua absolvição pelo delito de associação ao tráfico. A r. Defesa, a seu turno, em memoriais, bradou, inicialmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas produzidas em razão da violação de domicílio por parte dos guardas municipais, com a consequente absolvição do acusado. Além disso, pleiteou a absolvição do réu em relação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501668-40.2019.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501668-40.2019.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2335628/2019 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 8612158 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 12989/19/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2335628 - 03º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 12989/19/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO FELICIO NETO e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

JÚLIO FELÍCIO NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, no artigo 33, §1º, incisos II e III, e no artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 19 de novembro de 2019, por volta de 08h40min, na Rua Professora Lenira Galvão Fácio, nº 445, Bairro Amizade I, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, em comunhão e unidade de desígnios e identidade de propósitos com ESTEVAN MARTINS DOS PASSOS, armazenavam e mantinham em depósito, para o fim de venda, entrega e/ou fornecimento a terceiros, 131 porções de maconha, pesando 435g, bem como cultivavam quatro pés de maconha, matéria-prima para preparação de drogas, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante delito (fls. 01/02), mas foram beneficiados com a liberdade provisória na audiência de custódia (fls. 90/92).

Em seguida, o acusado Júlio foi notificado pessoalmente (fls. 146) e apresentou resposta escrita (fls. 189/192).

Já o réu Estevan foi citado por edital (fls. 150/151), mas não compareceu e tampouco constituiu defensor, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao mesmo (fls. 162), bem como decretada sua prisão preventiva (fls. 161).

A denúncia foi recebida no dia 11 de fevereiro de 2022 (fls. 195/196), ocasião em que também foi determinada a produção antecipada de provas em relação ao réu Estevan.

Folhas de Antecedentes (fls. 74/84 e 85) e certidões de eventos (fls. 66 e 69/73) foram juntadas aos autos.

No dia 03 de agosto de 2022, foi realizada a audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas GCM Maurício Valentim Paz e GCM César Fernando Martins. Após, o réu Júlio César foi interrogado.

Em alegações finais (fls. 271/273), o nobre representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado pelo crime de tráfico e sua absolvição pelo delito de associação ao tráfico. A r. Defesa, a seu turno, em memoriais, bradou, inicialmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas produzidas em razão da violação de domicílio por parte dos guardas municipais, com a consequente absolvição do acusado. Além disso, pleiteou a absolvição do réu em relação ao crime de associação ao tráfico em razão da insuficiência de provas acerca da estabilidade do vínculo associativo. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de crime único de tráfico de entorpecentes, por se tratar de uma única conduta, com o reconhecimento do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11343/2006 (fls. 289/300).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, observo que a presente sentença alcançará apenas o acusado JÚLIO FELÍCIO NETO, já que o processo continua suspenso em relação ao corréu Estevan Martins dos Passos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 162).

A preliminar arguida pela r. Defesa, referente à nulidade das provas em razão da violação de domicílio por parte dos guardas municipais, entrosa-se com o mérito e será com ele analisada.

Quanto ao mérito, a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

Com efeito, com relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/10), termo circunstanciado (fls. 22/23), auto de exibição e apreensão (fls. 24), fotos das porções e mudas de maconha (fls. 57/59), laudo de constatação (fls. 62/65), auto de entrega (fls. 107), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 135/136) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. O mesmo, porém, não se diga quanto aos demais delitos imputados ao acusado.

Senão, vejamos.

Na Delegacia de Polícia (fls. 11/12), o réu Júlio Felício Neto disse que há quatro meses morava de aluguel, juntamente com o corréu Estevan, no local dos fatos.

Informou que, no dia da abordagem, após pegar seu filho na escola, dirigiu o veículo com ele no colo e, em razão disso, levou uma multa. Quando chegou em casa, os guardas municipais já o esperavam. Afirmou que, enquanto era autuado, um dos guardas avistou em seu quintal alguns pés de maconha. Disse que, ao ser indagado, confirmou que realmente se tratava de maconha e admitiu a existência de outras porções em sua residência. Esclareceu que o corréu Estevan tinha ciência da existência dos pés de maconha, mas não das porções apreendidas pela polícia, que, na verdade, pertenciam a um rapaz chamado Felipe. Em Juízo, ratificou que o corréu Estevan não tinha qualquer relação com as drogas apreendidas no interior de um vaso, que, na verdade, pertenciam a um traficante cujo nome não quis revelar.

Afirmou que tinha uma dívida de R\$ 50,00 com um traficante e, como não tinha como pagar, consentiu em guardar a droga para o mesmo, mas já no dia seguinte acabou sendo preso. Confirmou ter plantado algumas sementes de maconha em seu jardim, mas

disse que não chegou a consumir ou a vender a droga. Negou ter recebido ordem de parada dos guardas municipais em frente da escola e disse que foi abordado somente na porta da sua casa. Afirmou que os policiais bateram no portão e, quando abriu, já entraram sem seu consentimento, ocasião em que foi algemado.

Já os guardas municipais Maurício Valentim Paz e César Fernando Martins, tanto na fase policial (fls. 03/04 e 05/06) quanto em Juízo, informaram que foram acionados para prestar auxílio a uma outra viatura da GCM que estava lavrando um auto de infração de trânsito. No local, enquanto estavam orientando o condutor, identificado como Júlio Felício Neto, visualizaram alguns pés de maconha através do portão basculante da garagem, que estava aberto. Na ocasião, a esposa de Júlio saiu do imóvel e disse que nada sabia nada sobre os fatos, enquanto o réu Júlio confessou a existência de mais drogas escondidas em sua residência, indicando um vaso de enfeite, onde foram apreendidas 131 porções de maconha, sendo 125 menores e 06 maiores. Informaram, por fim, que o corréu Estevan, que estava no banho, afirmou que desconhecia a existência de drogas no local, aparentando não ter nenhuma relação com os fatos.

Pois bem. Como se vê, a confissão do acusado quanto ao delito de tráfico de drogas encontra-se em harmonia com os demais elementos de prova colhidos, especialmente com os depoimentos prestados pelos guardas municipais, que confirmaram a apreensão de 131 porções de maconha no interior da residência do réu, bem como a existência de alguns pés de maconha plantados no quintal do imóvel. Além disso, os laudos de exame químico-toxicológicos acostados às fls. 133/134 e 135/136 atestaram a presença da substância Tetrahidrocanabinol (THC), que se encontra descrita na Lista F2 (lista das Substâncias Psicotrópicas) e na Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA.

Vale destacar que o tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 contempla, entre outras condutas, as de guardar e de manter em depósito substâncias entorpecentes, sendo irrelevante, portanto, para a configuração do crime o fato de acusado estar guardando as drogas para terceiro, como alegado em seu interrogatório.

Da mesma forma, não há que se falar em ilegalidade das provas produzidas por suposta violação de domicílio, como sustentado pela r. Defesa, haja vista que, de acordo com os guardas municipais, os pés de maconha foram por eles visualizados ainda do lado de fora da residência, enquanto faziam a autuação do acusado por uma infração de trânsito cometida momentos antes, o que, obviamente, já caracterizava muito mais do que a mera fundada suspeita e legitimava o ingresso dos agentes na residência, especialmente por se tratar de crime permanente.

Diante de tais circunstâncias, é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, não há que se falar em condenação do acusado também como incurso no §1º, incisos II e III, do mesmo artigo, haja vista que as condutas de cultivo dos pés de maconha e de utilização do imóvel para fins de tráfico foram praticadas no mesmo contexto, não configurando, portanto, crimes autônomos. Tal entendimento, aliás, já se encontra pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo, inclusive, objeto do item 18 do compilado daquele Tribunal sobre a Lei de Drogas:

"É possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1º do art. 33 e/ou no art. 34 pelo tipificado no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006, desde que não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. Julgados: AgInt no AREsp 1237014/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018; HC 349524/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017; AgInt no RESp 1470276/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 21/11/2016; HC 346077/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016; HC 266516/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015; AgRg no AREsp 303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 163833/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 15/06/2012. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 531)

(Vide Jurisprudência em Teses N. 126 – TESE 5) (Vide Legislação Aplicada: LEI 11.343/2006 – Art. 33, caput e LEI 11.343/2006 - Art. 34)".

De igual modo, não há como se condenar o acusado pelo crime previstos no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, haja vista que não restou suficientemente demonstrado o vínculo associativo entre os réus Júlio e Estevan para a prática do tráfico de drogas, valendo destacar que os próprios guardas municipais informaram que, aparentemente, Estevan não tinha nenhum envolvimento com os entorpecentes apreendidos.

Passo à dosimetria da pena em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, diante dos maus antecedentes do acusado, comprovados pela condenação transitada em julgado e sem efeito de reincidência mencionada na certidão de fls. 238 (processo nº 0054756-31.2010.8.26.0576), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência, conforme certidão de eventos de fls. 235 (processo nº 0000300-53.2018.8.26.0576), com a atenuante da confissão, mantendo, portanto, a pena no patamar anteriormente fixado.

Já na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, não sendo o caso de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, na forma pretendida pela r. Defesa, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e:

- a) ABSOLVO o acusado JÚLIO FELÍCIO NETO em relação aos delitos previstos no artigo 33, §1º, incisos II e III, e no artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal;
- b) CONDENO o réu JÚLIO FELÍCIO NETO à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta.

Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), especialmente diante da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.

Todavia, como o réu acabou respondeu ao processo solto, não tendo sobrevivendo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso. Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA